

징계요구

제 목 주요 원자재 수급업무 불철저 등

소 관 부 서(기관) ★★★

조 치 부 서(기관) ☎☎처

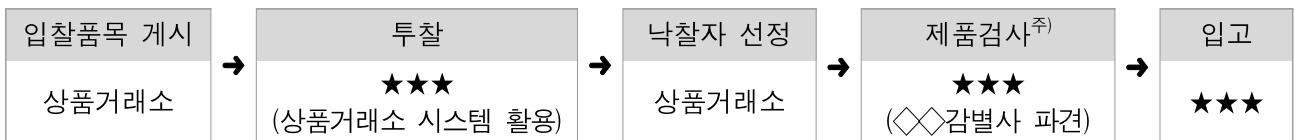
내 용

1. 사전 개요

가. ★★★ ◇◇수급 개요

공사(公社)는 은행권 용지 제조에 사용하는 원재료(♡♡♡)의 안정적 수급과 ♡♡♡ 판매를 통한 매출액 증대를 위해 20XX. X. X. ☼☼☼에 ★★★를 설립하였으며, ★★★는 ☼☼☼ 정부 정책에 따라 [표]와 같이 상품거래소를 통해 ◇◇를 ‘입찰’ 방식으로 조달하면서 매일 오전과 오후 총 2차례 입찰에 참가하고 있다.

[표] ★★★ ◇◇ 입찰참가 절차



주) 제품검사 결과에 따라 입찰보증금 X%를 포기하고 계약취소 가능

자료 : ★★★ 현황자료 재구성

나. ◇◇확보 위기 증가

공사는 ★★★ 설립을 추진하면서 20XX. X월 ☼☼☼ 정부와 투자협정서를 체결하였고, 이후 같은 해 X월 ☼☼☼ 정부는 ★★★에 상품거래소 평균 가격으로 연간 ■■톤 이내에서 직거래를 보장하는 내용의 대통령령을 공포하였다.

그런데 ★★★는 연간 ■■톤 정도의 ◇◇를 구매하고 있으나 ◇◇수급에 대한 특혜가 20XX. XX월 종료되었기 때문에 ★★★ 입장에서 안정적 ◇◇ 확보를 위한 ☼☼☼ 정부의 보호 장치는 사실상 ◇◇ 원재료 수출 금지밖에 없는 상황이다.

한편, ☼☼☼ ◇◇ 생산량은 연간 ■■톤 정도로 추정되는데 신규 ♥♥♥ 공장 설립(증설 포함) 및 ▽▽을 상대로 한 ◇◇ 원재료 우회 수출과 코로나19 진정세에 따른 생산활동 증가, 글로벌 원자재 수급 불안정·가격상승 상황을 종합적으로 보았을 때 ★★★ ◇◇수급 환경은 변동성과 불확실성이 점차 확대되고 있는 실정이다.

다. 보수적 ◇◇ 수급정책(저가 입찰) 장기 추진 및 품질불량 ◇◇ 수입

★★★는 20XX. XX월부터 상품거래소 가격이 급상승하자 같은 해 XX월부터는 ◇◇재고가 종전 X개월에서 X개월 생산 분량으로 낮아진 상황에서도 시장가격이 하락하기만을 기다리면서 상품거래소에 올라오는 ◇◇ 중에서도 비교적 가격이 저렴한 품목을 대상으로 투찰하여 월 소요량 수준만큼만 구매하는 저가 입찰 정책을 추진하였다.

그리고 시간이 지나면 가격이 하락할 것이라는 당초 예측과 다르게 20XX. XX월 이후 상품거래소 ◇◇시장 가격이 오히려 상승하거나 정체되는 상황이 지속되고 있는데도 저가 입찰 방식을 계속 유지하는 것이 적정한지에 대한 검토를 하지 않고 20XX. X월까지 기존 정책을 고수하였다.

또한 모기업인 공사 CEO, △△△△이사 및 관계부서(■■■■■■처)에서도 20XX. XX월부터 ◇◇ 부족으로 인한 ★★★ 생산차질을 우려해 ◇◇ 수급에 대한 리스크 점검

및 안전재고 확보를 지속적으로 요구했음에도 20XX. X월이 되어서야 ◇◇ 거래선 다변화를 검토하고 저가 입찰 정책을 전환하였다.

한편 ★★★는 20XX. X월에 ☼☼☼에 ◇◇가 부족한 것을 알게 되자 같은 해 X월부터 ◇◇를 수입하면서 관계부서에 자재규격 검토를 의뢰하거나 현지 품질검사를 위한 ◇◇감별사 출장 조치를 소홀히 하였고, 수입◇◇ 품질불량을 확인한 시점 이후 발생하는 계약분에 대해서는 또다시 불량제품이 공급되지 않도록 계약조건을 강화할 필요성이 있었는데도 별다른 조치 없이 추가계약을 체결하였다.

이뿐만 아니라 수입◇◇ 품질이 불량한 것으로 확인되었는데도 클레임 제기를 통해 불량품 반환 또는 대체품 납품요구 등의 조치를 하지 않고 품질이 불량한 ◇◇를 제품 생산에 활용하는 것을 우선으로 검토하면서 클레임 제기 기회를 상실하였다.

라. 재고부족 발생 및 경영손실 초래

그 결과 ★★★는 ◇◇ 시장가격 급상승, 거래가능 물량 부족, 수입◇◇ 품질불량 때문에 ◇◇를 제때 확보하지 못했고, 이로 인해 20XX. XX월에는 생산에 필요한 ◇◇가 부족하여 제품생산을 중단하고 당초 계획에 없던 대체작업을 수행하게 되었다.

또한 생산이 불안정해지자 당초 20XX. XX월에 공급하기로 했던 ♥♥♥ ■■톤을 20XX. X분기에 공급하는 것으로 연기하면서 모기업인 공사에서 20XX년도에 ▲▲▲ 정도의 매출 발생 기회를 상실케 하여 경영손실을 초래하였으며, 공사의 귀책사유로 공급 일정을 연기하게 되어 공사 해외사업 수행의 신뢰도를 저하시켰다.

그리고 20XX. X월부터 같은 해 X월까지 X건의 ◇◇ 수입계약 체결 과정에서 부적절한 업무 처리로 인해 품질이 미흡한 D국 산 ◇◇ XXX톤을 투입하여 제품을 생산한 결과 추가 품질검사를 하게 되어 감사일 현재 XX백만 원 상당의 비용 발생이 예상되고,

E국 산 ◇◇ XXX톤의 경우 ★★★ 제품생산에 투입하지 못하는 것으로 판정되어 원자재 상태로 보관하고 있으며, 20XX. X. XX.에는 F국 산 ◇◇를 구매하면서 XX천 달러를 선금으로 지급했는데도 물품을 공급받지 못하고 있는 실정이다.

2. 판단 기준

가. 관계 규정

공사 「취업규칙」 제3조(성실)에 따르면 직원은 법령·정관·각종 규정 및 직무상의 명령을 성실히 준수하여 근무기강을 확립하고 질서를 존중하도록 되어 있다.

그리고 「외국법인 정관(이하 “정관”이라 한다)」 제9조(※※※※)에 따르면 ★★★ ※※※※는 일상적인 경영, 회사의 활동, ※※※※ 직위의 과제 및 기능 수행에 대한 책임을 지도록 되어 있다.

따라서 ★★★ ※※※※는 정관에 따라 ★★★ 경영을 책임지면서 ★★★ 수익에 직접적인 영향을 주는 ◇◇ 수급에 있어서는 가격이 계속 오르거나 품귀현상과 같은 위기 상황에 대응하기 위해 시장상황과 ★★★ 대응 한계점을 종합적으로 판단하여 대책을 마련해야 하고, 수급정책을 추진하면서도 정책의 적정성을 점검하는 등 신중한 경영적 판단을 하여야 한다.

또한 ★★★ ❖❖❖❖장은 ★★★의 ※※※※를 보좌하고 ❖❖부문 업무를 총괄하는 직위이므로 ◇◇ 수급 과정에서 위기상황을 인식했을 경우에는 ※※※※가 합리적인 판단을 할 수 있도록 위험요인을 검토·보고해야 한다.

나. 경영환경 변화에 따른 위기인식 및 대응

☞☞☞ 정부는 ★★★에 XX년 간 상품거래소 평균가격 수준에서 ◇◇를 직거래 형태로 구매할 수 있는 특혜를 제공하기로 하였으나 20XX. XX월 관련 특혜를 조기 종료하였다.

이로 인해 ★★★는 연간 ■■톤 정도의 ◇◇를 구매하고 있는데도 감사일 현재
㉡㉡ 정부로부터 제공받는 보호 장치는 사실상 ◇◇ 원재료 수출 금지정책 밖에 없는
실정이다.

한편, ㉡㉡ 연간 ◇◇ 생산량은 한정되어 있는데 ㉡㉡ 내 신규 ♥♥♥ 공장 추
가 설립 및 설비 증설과 ▽▽을 상대로 한 ◇◇ 원재료 우회 수출 등으로 인한 수요 증가
는 ★★★가 ◇◇를 안정적으로 공급하는데 위협요인으로 작용하고 있다.

따라서 ㉡㉡ 시장 상황을 비롯하여 코로나19 진정세에 따른 생산활동 증가, 글로
벌 원자재 공급 불안정과 가격상승 등 대내외 경영환경은 변동성과 불확실성이 더욱
커졌다고 할 수 있으므로 ★★★는 이러한 위기상황에서 경영 위협을 회피하기 위해
대내외 환경 분석과 글로벌 시장 모니터링을 통해 직면한 위협을 파악하고 ◇◇ 가격상승,
품귀현상 등이 지속되는 경우에는 경영 위협을 최소화 할 수 있도록 전략적으로 대응해
야 한다.

다. ◇◇ 수입 계약체결 및 사후조치

★★★는 일부 원자재 및 기료품 등을 주기적으로 수입하고 있으나 20XX년 설립이
후◇◇를 수입한 경험이 없고, 특히 해외 ◇◇ 판매자에 대한 정보가 부족한 상황이
며 판매자는 선금지급 등 ★★★에 불리한 조건을 내세우기 때문에 계약검토부터 이행
관리까지 더욱 철저하게 위협을 관리할 필요가 있다.

그리고 계약서는 계약 당사자 간의 의사표시에 따라 계약내용을 문서화한 것으로
계약상대자가 의무를 다하지 않을 경우 계약서를 근거로 클레임을 제기하거나 제재를
가할 수 있기 때문에 ★★★는 계약서 검토 및 계약체결 과정에서 관련 리스크를 확
인한 후 이를 보완하여 미흡한 사항이 없도록 해야 한다.

한편, ★★★는 20XX. X월부터 같은 해 X월까지 해외 ◇◇ 수입을 위한 계약을 체결하면서 규격, 대금지급, 클레임 등에 대한 조건을 두었다.

따라서 ★★★는 해외에서 ◇◇를 수입하는 경우 관련 경험과 정보가 부족한 상황임을 고려하여 자재규격 검토, ◇◇감별사 파견 등을 통해 사전에 품질검증을 하고 인도받은 물품에 품질, 수량 등에 문제가 있는 경우에는 대금반환, 대체품 납품 등을 요구하여 발생 가능한 손실을 최소화해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

가. A의 경우

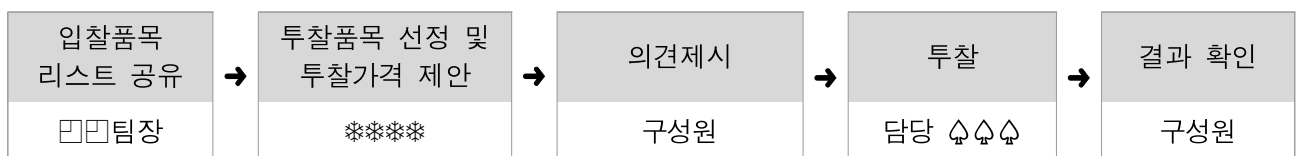
A는 20XX. X. XX.부터 감사일 현재까지 ★★★ ※※※※ 직위에서 ★★★ 경영을 총괄하였다.

1) ★★★ ◇◇수급 위기대응 부적정

★★★는 상품거래소를 통해 ◇◇를 조달하면서 일반적으로 ※※※※실장이 투찰 대상과 금액을 정하여 매일 오전과 오후로 나누어 입찰에 참가하였으며, 이때 ★★★가 비추해야하는 ◇◇ 안전재고 수준은 X개월 생산 소요분인 X,XXX톤 정도로 정하였다.

A는 20XX. XX월 상품거래소 ◇◇가격이 전년 평균가격 대비 XX% 이상 상승하고 높은 시장가격으로 인해 ◇◇ 수급이 원활하지 않자 [표]와 같이 메신저 프로그램을 통해 ※※※※가 입찰 대상과 가격을 제시하면 다른 구성원들의 동의를 얻어 투찰하는 방식으로 업무를 처리하였다.

[표 5] ◇◇ 구매업무 절차



자료 : ★★★ 제출자료 재구성

한편, 일반적으로 ㉹㉹㉹ ㊸㊸ 시장은 신규 ㊸㊸가 나오는 XX월부터는 가격이 상승하다가 차년도 X분기까지 점차 하락하는 추세이나 2021년은 코로나19 진정세 이후 생산활동이 늘어나면서 원자재 수요가 증가하였고, 글로벌 원자재 가격도 상승하는 추세였으며 감사일 현재까지도 계속 상승하는 형태를 보이고 있다.

따라서 A는 ★★★ 경영을 책임지는 ㉹㉹㉹ 직위에서 직접 ㊸㊸ 구매여부를 결정하고 투찰가격을 제안하는 등 ㊸㊸구매를 주도하였으므로 불안정한 내수시장 상황이 지속되는 상황에서는 생산계획과 연계하여 ★★★가 대응할 수 있는 한계점을 사전에 파악한 후 이를 안전재고 운용과 ㊸㊸수급 추진에 반영하는 등 위기상황에 전략적으로 대응해야 했다.

그런데 A는 20XX. XX월부터 상품거래소 가격이 급상승하게 되자 같은 해 XX월부터는 시장가격이 하락하기만을 기다리면서 월 소요량 수준만 구매하는 저가 입찰 정책을 추진하였다.

그리고 ㊸㊸재고 수준을 ★★★에서 설정한 안전재고 수준인 X개월 생산 분량에서 X개월 생산 분량으로 대폭 낮추면서도 시장변동성을 대비한 적정 안전재고량을 검토·확보하거나 거래선 다변화 등의 대안을 마련하지 않아 20XX. X월부터 발생한 ㉹㉹ ㉹ 내 ㊸㊸재고 부족 및 ㊸㊸수입 차질 등의 위기상황에서 피해를 줄일 수 있는 기회를 상실하였다.

그 결과 2022. 5월 ㉹㉹㉹에 ㊸㊸재고가 부족하고 같은 해 X월까지 시장가격이 더욱 가파르게 상승하는데도 ★★★는 별다른 대응을 할 수 없어 ㊸㊸를 제때 확보하지 못했고, 결국 같은 해 XX월에는 생산에 필요한 ㊸㊸가 부족해 생산을 중단하였다.

더욱이 생산차질로 인해 모기업인 공사에서 20XX년도에 ㉹㉹ 정도의 매출 발생 기회를 상실케 하는 등 위 “1항 라.”와 같은 결과를 초래하였다.

2) ◇◇ 수급정책 추진 부적정

A는 20XX. XX. XX. 메신저 프로그램을 통해 20XX년도 연평균 ◇◇구매 목표 가격을 XXX으로 제시하면서 “20XX년도 상반기에 ◇◇ 가격이 하락할 텐데 당장은 비싼 가격에 살 수 없어 가격이 하락할 때까지 기다린다.”고 하였다.

이는 20XX년도 ★★★ 당기순이익 목표 달성을 위한 것으로 A는 상품거래소를 통한 ◇◇ 구매를 주도한 X개월간 ◇◇ 재고는 늘리지 않고 최대한 낮은 투찰가를 유지하면서 X개월 생산에 필요한 분량 정도만 구매하는 보수적인 ◇◇수급 정책을 추진하였다.

한편 A는 주간회의 자료를 통해 ▽▽ □□ 및 ◇◇에 대한 가격동향을 매주 확인할 수 있었고, 특히 20XX. XX월(정확한 날짜 모름)에 ▽▽ 업체에서 ◇◇에 ○○ 등을 소량 혼합하여 가공한 면섬유 형태로 우회 수출이 증가하고 있으며 ☼☼☼에 ♥♥♥ 공장을 신설·증설하고 있다는 보고를 받았으므로 적어도 ☼☼☼ 내 ◇◇ 수요가 증가할 수 있다는 사실 정도는 알 수 있었다.

그리고 ◇◇ 구매가격은 ★★★ 제품 생산원가의 XX% 정도를 차지하고 있고 ◇◇ 품질은 ♥♥♥ 품질에 상당한 영향을 미치므로 ◇◇ 수급은 ★★★ 운영에 있어 매우 중요한 요소이다.

따라서 A는 ★★★ ※※※※ 직위에서 중요 원자재인 ◇◇구매를 주도하였으므로 원자재 수급 불확실성에 대비하고 ★★★ 내외부 환경을 종합하여 ◇◇ 수급전략을 추진하여야 했다.

그런데 A는 ◇◇ 수급에 별다른 문제가 없었던 20XX년부터 20XX년까지 ★★★가 구매한 평균 단가만을 기준으로 20XX년도 내수시장을 예측하였고, 과거에 그랬던 것

처럼 시간이 지나면서 ◇◇ 가격이 하락할 것이라고 판단해 20XX년도 ★★★ 당기순 이익 목표 달성을 기준으로 보수적인 ◇◇수급 정책을 계속 고수하였다.

그리고 A는 20XX. X월 ★★★ ㉯㉯㉯로 부임한 이후 ◇◇ 우회수출 증가, ㉯㉯㉯ 내 ♥♥♥ 공장 신설 및 증설, 상품거래소 가격 지속상승 등의 내부 환경과 글로벌 원자재 가격상승, 러시아-우크라이나 전쟁, 코로나19 진정세 이후 소비증가 등의 외부 환경과 같은 리스크를 알고 있었다.

이뿐만 아니라 모기업인 공사 CEO, △△△△이사 및 관계부서(■ ■ ■ ■ ■ 처)에서도 20XX. XX월부터 ◇◇ 부족으로 인한 ★★★ 생산차질을 우려해 ◇◇ 수급관련 리스크를 점검하고 안전재고 확보를 지속적으로 요구했는데도 ◇◇ 가격이 하락할 것을 계속 기다리다가 20XX. X월이 되어서야 뒤늦게 ◇◇ 거래선 다변화를 검토하고 저가 입찰 정책을 전환하였다.

그 결과 위 “1항 라.”와 같은 결과를 초래하였다.

3) 수입◇◇ 계약체결 검토 및 사후조치 부적정

★★★는 ㉯㉯㉯ 내 ◇◇재고가 부족하고 상품거래소를 통한 ◇◇ 수급이 여의치 않자 ◇◇ 수입 계약을 체결하였다.

㉯㉯㉯에서 거래하는 ◇◇는 표기 등급이 같더라도 실제 제품에서는 품질차이가 상당할 수 있기 때문에 ★★★는 상품거래소 물품 낙찰 후에는 항상 ◇◇감별사와 같은 품질전문가를 해당 지역에 출장조치 하여 상차 전에 품질을 점검하고 이상이 확인되는 경우 계약을 취소하기도 한다.

★★★는 일부 원자재 및 기료품 등을 주기적으로 수입하고 있으나 20XX년 설립 이후 ◇◇를 수입한 경험이 없고, 특히 해외 ◇◇ 판매자에 대한 정보가 부족한 상황이

며 판매자는 선금지급 등 ★★★에 불리한 조건을 내세우기 때문에 계약검토부터 이행 관리까지 더욱 철저하게 위험을 관리할 필요가 있다.

한편 A는 ❖❖❖❖장인 B가 D국, E국, F국 등을 직접 방문하면서 현지에서 품질 확인이 가능한 ◇◇감별사의 비자가 준비되지 않아 동행하지 못했고, 계약체결 의사결정을 위해 판매자가 제공하는 샘플만 분석하는 방식으로 품질확인을 한다는 것을 알고 있었다.

그리고 계약서 클레임 조항에 따르면 ‘구매자는 물품의 배송지 도착 후 XX일 이내 클레임을 제기할 수 있고, XX일 이후에는 클레임을 받아주지 않는다.’고 되어 있었고 A는 계약체결을 결정하고 직접 계약서에 서명을 하였으므로 조금만 주의를 기울였다면 계약서에 포함된 클레임에 관한 조건을 충분히 알 수 있었다.

따라서 A는 ◇◇ 수입 계약을 승인하면서 관련 경험과 정보가 부족한 상황임을 고려하고 특히 품질 확인이 제한적인 상황에서 계약조건, 입고검사 강화 등 사전에 필요한 조치를 하도록 하는 한편 계약조건과 다른 사항이 확인된 경우 기한 내 클레임 제기 등을 통하여 ★★★에 손실이 발생하는 것을 최소화하여야 했다.

그런데 A는 20XX. X. XX. 계약한 E국 산 ◇◇에서 품질문제가 발생한 것을 알고 있었고, 일부 계약은 선금 100% 조건으로 위험부담이 더 큰 상황인데도 이후 계약에서 자재규격·품질검증·클레임 조건·선금 지급비율에 대한 강화 또는 조정 등 별다른 조치 없이 그대로 계약을 체결하였다.

그리고 계약서에는 품질문제 발생 시 XX일 이내 클레임을 제기하도록 되어 있으므로 품질문제 확인 시 기한 내 클레임을 제기하도록 조치하여 반품, 대체품 납품 협상 등을 통해 ★★★ 손해를 최소화하고, 품질이 미흡한 ◇◇를 제품 생산에 투입하는 것은 클레임이 받아들여지지 않았을 경우에 추진했어야 했다.

그런데 A는 20XX. X. XX. 계약한 D국 산 ◇◇ XXX톤에 품질문제가 있고, 특히 20XX. X. XX. 계약한 E국 산 ◇◇ XXX톤의 경우 품질상태가 너무 좋지 않아 ‘제품에 사용불가’라고 보고받았는데도 클레임 제기를 위한 조치를 하지 않고 품질불량 ◇◇를 그대로 인수하여 제품 생산에 투입하기로 결정하였다.

또한 A는 20XX. X. XX 계약한 E국 산 ◇◇ XX톤에서도 같은 품질문제를 확인하고 나서는 곧바로 반환을 지시했으나 이후 판매자가 X천달러 정도를 배상하겠다는 내용을 보고받고는 감사일 현재까지 별다른 추가조치를 하지 않고 있었다.

그 결과 D국 산 ◇◇ XXX톤을 투입하여 제조한 제품 중 C 제품 XXX톤에서 이물질이 다량 발생되어 출고 전 전수검사로 인해 XX백만 원 정도의 추가비용 발생이 예상되고, E국 산 ◇◇ XXX톤은 ★★★ 제품 생산에 사용하지 못하는 것으로 판정되어 감사일 현재까지 원자재 상태로 보관 중이며, F국 산 ◇◇ 또한 인도를 위해 XX천 달러를 선금으로 지급했는데도 물품을 전혀 인도받지 못하고 있는 실정이다.

나. B의 경우

B는 20XX. X. X.부터 감사일 현재까지 ★★★ ❖❖❖❖장으로서 ☼☼☼ ◇◇ 수급 및 해외◇◇ 수입 업무를 총괄하였다.

1) ★★★ ◇◇수급 위기대응 및 수급정책 추진 부적정

B는 위 “3항 가.”와 같이 A가 상품거래소를 통한 ◇◇수급을 주관할 당시 ❖❖❖ ❖장으로서 메신저 프로그램에 참가하여 투찰대상 및 가격, 수급전략 등을 상시 확인하였다.

그리고 B는 ◇◇ 등 원자재 수급을 총괄하는 ❖❖❖❖장 직위에서 ☼☼☼실장으로부터 ◇◇ 내수시장에 대한 동향보고를 받고 있었고, 매주 ▽▽ 시장 보고서를 직접

분석 후 주간회의 시 공유하고 있어 ★★★ 내에서 ◇◇수급 환경에 대해 가장 많은 정보를 다루고 있었다.

한편 B는 20XX. XX월 상품거래소 ◇◇가격이 전년도 평균가격 대비 XX% 이상 상승한 점, 같은 해 XX월 ▽▽ 내수시장 가격이 다시 상승하고 있는 점, ▽▽에서 우회수출 방식으로 ☼☼☼ 산 ◇◇를 대량으로 매입하려는 움직임 등의 시장 상황을 알고 있었다.

그런데 B는 ★★★에서 사용가능한 ◇◇ 재고가 종전의 X분의 X 수준으로 줄어들었음에도 ☼☼☼가 저가 입찰 정책을 계속 추진하는 상황에서 ☼☼☼가 직접 추진하는 사항이고 가격이 곧 하락할 것이라는 이유로 별다른 리스크 점검이나 거래선 다변화, 안전재고 확보 등의 대안을 마련하지 않아 위기상황에 대한 대응을 소홀히 하였다.

2) ◇◇ 수급 업무 소극처리

★★★는 20XX. XX. X.부터 ☼☼☼가 메신저 프로그램을 통해 ◇◇수급을 추진하면서 투찰대상과 가격에 대한 의견제시를 요구하고 구성원이 협의하는 방식으로 업무를 추진하였다.

메신저 프로그램 대화내용에 따르면 메신저 프로그램 개설 직후에는 시장정보와 품질, 가격에 대한 의견을 주고받았으나 이후에는 별다른 의견교환이 없고 ☼☼☼가 투찰 대상과 가격을 제안하면 나머지 구성원들이 간단한 동의 정도의 표현만 하는 상황이 되었다.

그런데 B는 ☼☼☼가 올바른 방향으로 판단할 수 있도록 적극적으로 의견을 모으고 협의를 이끌어야 했으나 당시 본인이 걱정된 투찰가격을 판단하기 어렵고, 공사에서 수차례 ◇◇ 구매량 확대에 대한 언급이 있었는데도 ☼☼☼의 정책방향에 변화

가 없었기 때문에 특별한 근거가 없는 한 본인의 제안이 받아들여지지 않을 것이라 스스로 판단하여 사실상 ◇◇ 수급 업무에 적극적으로 관여하지 않았다.

그리고 B는 20XX.X월까지 상품거래소 ◇◇가격이 예상과 다르게 하락하지 않자 주간회의 및 별도 회의를 통해 장기간에 걸친 보수적인 ◇◇수급 정책에 대한 우려를 제기했다고는 하나 구체적인 근거나 자료를 바탕으로 위험성을 보고하지 않았고, ※※※가 ◇◇수급을 주도하는 과정에서 관련 위험성을 충분히 인지하도록 보좌하지 않아 위 “1항 라.”와 같은 결과를 가져온 책임이 있다.

3) 수입◇◇ 계약추진 불철저

B는 20XX.X월 ※※※에 ◇◇ 재고가 부족하게 되자 ◇◇ 수입을 위해 직접 해외 출장을 다니면서 판매자와 계약조건을 협상하였다.

B는 ★★★가 ※※※ 상품거래소에서 ◇◇를 낙찰 받으면 ◇◇감별사를 현지 업체에 파견하여 사전 품질검증과 상차 감독을 하는 절차를 두고 있고, 한국인 ※※※실장 또한 ◇◇ 감별사 수준으로 ◇◇품질 확인이 가능한 사실도 잘 알고 있었다.

그리고 ◇◇ 수입 업무를 추진하면서 ★★★가 ◇◇ 수입 경험이 없고 해외 판매자 및 ◇◇ 품질에 대한 정보가 부족한 상황임을 인식하고 있었다.

한편 B는 “3항 가. 3)”의 ◇◇ 수입계약 X건에 대하여 계약체결이 시급하다는 이유로 판매자가 보유한 ◇◇재고를 직접 확인하지 못한 채 전달받은 샘플만 ★★★에서 분석하는 제한적인 방식으로 품질을 검증하였다.

따라서 B는 거래실적이 없는 해외업체와 계약을 체결하면서 ◇◇ 규격을 품질 관련 전문성을 갖춘 생산본부에서 검토하도록 하고, 인도물품의 품질이 요구수준에 부합하는지 여부를 사전에 검증하도록 품질전문가를 현지에 파견하는 등의 안전장치를 두어야 했다.

그런데 B는 ◇◇ 규격 검토를 생산본부에 요구하지 않고 계약서를 직접 검토하고 계약을 추진하여 ◇◇ 규격이 미흡한 채로 체결하였다.

또한 B는 D국 산 ◇◇ 계약을 추진하면서 한국인 ○○○○실장은 무비자 입국이 가능한데도 현지에서 ◇◇ 검사 및 상차 감독을 하도록 조치하지 않았고, E국 및 F국 산 ◇◇ 계약을 추진하면서도 출장자 선정 및 비자신청 조치를 하지 않아 처음 거래하는 해외업체인데도 품질검증을 소홀히 하였다.

그리고 B는 20XX. X. XX. 계약한 E국 산 ◇◇에 다량의 형광물질이 포함되어 있다는 사실을 같은 해 X. XX. 인지했는데도 자재규격 및 품질 검증, 클레임 조건과 선금 지급비율에 대한 강화·조정 등 별다른 조치 없이 같은 해 X. XX.과 X. XX.에는 오히려 ★★★에게 불리한 선금 조건으로 구매 계약을 체결하였다.

그 결과 품질이 부적합한 ◇◇ 수입을 예방할 수 있는 기회를 상실하였다.

4) 품질불량 수입◇◇ 사후조치 부적정

★★★는 “3항 가. 3)”의 ◇◇ 수입계약 X건에 대하여 도착지에 물품인도 후 XX 일 이내에 클레임을 제기하고, 클레임 사항은 어느 한쪽에 편향되지 않은 제3자로 하여금 입증되도록 클레임 조항을 두었다.

그리고 ★★★ 생산본부는 수입◇◇ 입고검사 및 제품생산 과정에서 품질불량을 확인하고 이를 ※※※※, 각 본부장 등에게 공유하였다.

그런데 B는 수입◇◇ 품질불량 내역을 모두 보고받아 알고 있었는데도 ★★★ 자문변호사를 활용해 클레임 제기를 위한 법률자문을 진행하거나 외부 시험기관 등으로부터 품질증명서 발급을 시도하지 않은 채 품질이 불량한 ◇◇를 반환 또는 대체품

납품 등의 협상 대신 ★★★ 제품생산에 투입하는 것을 우선으로 검토하면서 클레임 제기 기한을 도과하였다.

그 결과 위 “3항 가. 3)”과 같은 결과를 초래하였다.

관련자 의견 ① A와 B는 감사결과를 수용하면서 ☼☼☼ 상품거래소 ◇◇ 가격이 계속 상승하거나 어느 순간 구매가능 한 물량이 없어진다는 것을 예측하기는 상당히 어렵다고 주장한다.

그런데 시장상황을 예측할 수 없는 상태이고 ◇◇가격이 장기간 상승하고 있었다면 리스크 관리의 필요성이 더욱 높아지는 상황인데도 오히려 위 두 사람은 비교적 시장 변동성이 적었던 과거 내수시장 데이터만을 기준으로 시장을 판단하고 위기대응을 하지 않았으므로 ★★★ 경영에서 중대한 리스크 관리를 소홀히 한 것으로밖에 볼 수 없다.

② A는 시장정보가 충분하지 않아 제대로 된 판단을 하지 못한 이유도 있다는 의견을 제시하였다.

이에 대해 살펴보면 이미 ☼☼☼ 내부 상황 변화를 보고받았음에도 심각성을 인식하지 못한 것이며, 글로벌 ◇◇ 시장 현황에 대해서는 공사와 ★★★가 ▽▽ ◇◇ 시장 변화를 중요하게 인식하여 관련 보고서 구독 비용으로 연간 X백여만 원을 지급하면서 매주 단위로 시장동향을 모니터링하고 있고 ★★★ 또한 매주 주간회의 자료에 ‘가격동향’을 두어 ▽▽ 내수시장 정보를 취급하고 있는 상황이다.

또한 A는 약 X개월 간 매일 상품거래소 거래정보를 확인하면서 내수시장 흐름을 알 수 있었고, 특히 공사에서 20XX.XX월부터 ◇◇ 재고부족을 우려하고 적극적인 구

매를 요구했을 때 ◇◇수급에 대한 심각성을 인식할 수 있었기 때문에 위 주장은 받아들이기 어렵다.

징계요구 양정 ★★★ ◇◇ 수급위기 상황에서 별다른 대안 없이 저가 구매 정책을 과도하게 장기간 추진하여 ★★★ 경영악화를 초래한 행위와 ◇◇ 수입 과정에서 계약 검토를 소홀히 하고 계약상대자에게 클레임 제기를 하지 않아 손실을 발생시킨 A, B의 행위는 「취업규칙」 제3조(성실)의 규정을 위반한 것으로 「인사관리 규정」 제37조(징계사유)에 해당한다.

조치할 사항

☞☞처장은

◇◇ 수급 및 수입계약 업무를 소홀히 한 직원에 대하여 「인사관리 규정」 제37조(징계사유)에 따라 『징계 처분』 하시기 바랍니다.(정직)